

1060406-10.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: RODRIGO SOUSA DAS GRACAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Naquela ocasião, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, medida que perdurou até 13/03/2020, quando o Autor foi absolvido em sentença criminal por insuficiência de provas. Aduz que a prisão foi ilegal, que a unidade prisional lhe negou tratamento médico adequado e que seus documentos e objetos pessoais foram indevidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1060406-10.2020.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1060406-10.2020.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Celso Ribeiro Guimaraes

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/1995, aplicado a este procedimento por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Fundamenta-se e decide-se.

Os pedidos são improcedentes.

O Autor informa que foi preso em flagrante no dia 27/11/2019 por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Naquela ocasião, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, medida que perdurou até 13/03/2020, quando o Autor foi absolvido em sentença criminal por insuficiência de provas. Aduz que a prisão foi ilegal, que a unidade prisional lhe negou tratamento médico adequado e que seus documentos e objetos pessoais foram indevidamente retidos.

A partir dos documentos trazidos aos autos, observa-se que a audiência de custódia ocorreu em 28/11/2019, na presença do preso, do Ministério Público e da Defesa, tudo conforme prevê a lei. Destaque-se que a prisão preventiva teve como fundamento

os indícios existentes, naquele momento, de que os presos vinham se dedicando à traficância (fls. 33/36), visto que existiam provas do crime e indícios suficientes de autoria. Inclusive, constou do termo de audiência a informação de que o Autor teria um mandado de prisão em aberto por outro processo.

Registre-se que, apesar de excepcional, a prisão preventiva é medida de natureza cautelar legítima e, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Além disso, a aplicação da medida requer que esteja presente ao menos um dos requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

- I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
- II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
- III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso sob exame, os pressupostos do artigo 312 foram observados, bem como presente o requisito objetivo disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando-se que existiam fundadas suspeitas de que o preso se dedicava ao tráfico de drogas, crime punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 anos.

Ademais, deve ser consignado que a posterior absolvição por insuficiência de provas não afasta a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia ou mesmo durante a instrução processual. Nesse sentido, os julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Prisão processual com posterior absolvição - Art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal que somente prevê a indenização por erro judiciário ou excesso de prisão, decorrentes de condenação - Ilegalidade do ato não configurada - Decisão fundamentada, preenchidos os requisitos legais, não consistente em ato doloso, fraudulento, praticado com abuso de poder, arbitrariedade ou com erro grosseiro - Demais vícios na condução dos atos processuais que não se verificam - Inexistência do dever de indenizar -- Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido."

(TJSP; Apelação Cível 1033957-83.2018.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Indenização - Alegação de prisão ilegal - Caso em que não ficou comprovada a ilegalidade ou abusividade da decisão judicial que determinou a prisão - Fato de ter sido a autora absolvida por insuficiência de provas que não indica a ilegalidade alegada - Indenização indevida - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1042734-86.2020.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021)

APELAÇÃO - Indenização - Responsabilidade civil - Danos materiais e morais - Pedido de reparação por prisão ilegal - Descabimento - Legalidade da persecução penal - Inexistência de prova de ilegalidade ou abuso de poder - Situação autorizadora da prisão preventiva, decisão devidamente motivada e persecução penal regular - Absolvição por insuficiência de provas - Erro judiciário não configurado - Ausência de nexo causal - Reforma da r. sentença - Improcedência da ação - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1008141-31.2020.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Como se vê, desde que amparada pelos requisitos legais, a custódia cautelar constitui exercício regular do poder estatal e não viola a garantia constitucional da presunção de inocência.

No tocante à alegação de que o estabelecimento prisional negou tratamento de saúde à parte autora, é certo que aquele que se encontra custodiado deve receber atendimento médico adequado, cabendo ao Estado assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, nos termos do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Todavia, a responsabilização do Estado por eventuais danos requer que estes sejam demonstrados, devendo existir nexo causal entre o dano e a conduta da Administração Pública, o que ora não se verifica, pois a parte autora não demonstrou que houve agravamento do seu estado de saúde em decorrência da alegada conduta da parte Ré.

Anote-se, por oportuno, que o documento de fls. 49 tão somente informa que o Autor recebeu atendimento para tratamento de tuberculose pulmonar até novembro de 2020 e que o tratamento foi interrompido porque ele teria se mudado para outro município, o que, repita-se, não comprova a existência de danos.

Por fim, com relação aos documentos e objetos da parte autora, reitera-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, devendo o Autor buscar a devolução dos seus pertences perante o juízo criminal em que foram apreendidos, destacando-se que até o presente momento a parte autora sequer especificou quais seriam esses documentos e objetos, assim como não existem quaisquer provas nos autos que os especifiquem.

Em síntese, na medida em que a prisão se deu dentro dos termos da lei, sem demonstração de abuso, arbitrariedade ou excesso por parte da Ré, não cabe falar em danos morais indenizáveis no caso em apreço, já que ausentes os pressupostos de conduta, dano e nexo causal.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e verba honorária advocatícia, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Publique-se e intímem-se.

São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA